

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3098/2543

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
นาย แลง เบี้ยปลุก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 46, มาตรา 47

จำเลยกระทำผิดฐานรับของโจร ความรับผิดทางแพ่งของจำเลยจะต้องมีอยู่ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับความผิดทางอาญาฐานรับของโจรเท่านั้น เมื่อผู้เสียหาย ได้รับของกลางที่จำเลยรับของโจรไว้คืนไปแล้ว จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยคืนหรือใช้ ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนตามคำขอของโจทก์ได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนร่วมกันเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนายนเรศ วันดี ผู้เสียหายโดยจัดประตูด้านหลังของเคหสถานดังกล่าว อันเป็นการทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สิน แล้วร่วมกันเอา ทรัพย์สินต่าง ๆ รวม 12 รายการ ราคาทั้งสิ้น 35,885 บาท ของผู้เสียหายซึ่งเก็บ รักษาไว้ในเคหสถานดังกล่าวไปโดยทุจริต ต่อมาเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมยึด ทรัพย์สินรวม 4 รายการ คิดเป็นเงิน 3,300 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินบางส่วนของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายร่วมกันลักไปอยู่ในความครอบครองของจำเลยเป็นของกลางทั้งนี้ จำเลยกับนายบุญธรรมคำทา ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วร่วมกันเป็นคนร้ายเข้าไป

ในบ้านอันเป็นเคหสถานของนายนเรศ วันดี ผู้เสียหาย โดยจัดประตูด้านหลังของ
เคหสถานดังกล่าวจนหลุดเปิดออกแล้วลักเอาทรัพย์สินรวม 12 รายการ เป็นเงิน
35,885 บาท ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้นจำเลยรับเอาทรัพย์สินบางส่วน
ของผู้เสียหายซึ่งถูกคนร้ายร่วมกันลักไปไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลข
ดำที่ 3834/2538 และ 770/2539 ของศาลชั้นต้น ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 คืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย
เป็นเงิน 5,695 บาท กับให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 3834/2538 และ 770/2539 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
357 วรรคแรก จำคุก 5 ปี ให้จำเลยคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย
เป็นเงิน 5,695 บาท นับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่
3834/2538 หมายเลขแดงที่ 4448/2540 ของศาลชั้นต้น ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษ
ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 770/2539 ของศาลชั้นต้นด้วยนั้น คดีดังกล่าว
ศาลยังมิได้พิพากษาจึงนับโทษต่อให้ไม่ได้ให้ยกคำขอส่วนนี้ ยกฟ้องโจทก์ข้อหาลัก
ทรัพย์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในวันเวลาและสถานที่
เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายโดยจัดประตูข้างบ้านเข้าไปลัก
เอาทรัพย์สินต่าง ๆ รวม 12 รายการราคาทั้งสิ้น 35,885 บาท ต่อมาวันที่ 23
พฤษภาคม 2538 เจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านจำเลยพบทรัพย์สินของผู้เสีย
หายที่ถูกคนร้ายลักไปบางส่วน ได้แก่ พระเครื่องเหรียญโลหะ และพระเครื่องเนื้อดิน
รวม 27 องค์ นาฬิกาข้อมือยี่ห้อโอเรียนท์ 1 เรือน กำไลข้อมือทองแดง 1 วงและ
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง ราคาทั้งสิ้น 3,300 บาท ยึดไว้เป็นของกลางและคืนให้แก่ผู้
เสียหายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจรความรับผิดชอบของ
จำเลยจะต้องมีอยู่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาด้านรับของโจร
เท่านั้น เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายได้รับของกลางที่จำเลยรับของโจรไว้คืนไปแล้ว จึงไม่
อาจบังคับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนตามคำขอของโจทก์ได้อีก

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน
เป็นเงิน 5,695 บาทเสีย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-ชวลิต ศรีสง่า-วิวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ